

1524412-47.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o acusado como um dos autores do roubo. No mesmo sentido, o depoimento da vítima JAILTON a fls. 07. Auto de reconhecimento pessoal a fls. 18. Em juízo, a vítima SUSIMARA narrou que estavam saindo de casa com o carro quando foram vítimas de roubo. Foi abrir o portão para seu esposo sair. Um dos agentes veio, mostrou a arma ficou com a arma baixa e pediu para seu esposo descer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524412-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524412-47.2022.8.26.0228 PD 1358/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER ALVES DAMASCENO

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 1º de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Wagner Alves Damasceno, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressalvando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Samir Carvalho Santos, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo

outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz: O réu VAGNER ALVES DAMASCENO foi denunciado e está sendo processado como incurso no como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II e §2º-A, I c.c. o art. 14, II, do Código Penal. Isso porque, no dia 28 de outubro de 2022, por volta de 19h10min, na Av. Vila Ema, 5666, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles mesmos, um veículo HB 20, placa FUL 5784, avaliado em R\$ 65.000,00,, pertencentes à Janilton José da Cunha e Susimara P. Fernandes da Cunha, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente. A denúncia foi regularmente recebida (fls. 67/69). O réu foi devidamente citado. A defesa preliminar foi apresentada. Nesta data, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual se colheu a oitiva das testemunhas e seguiu-se com o interrogatório do réu. É o breve relatório. A ação merece ser julgada totalmente PROCEDENTE. A materialidade delitativa restou consubstanciada através do auto de prisão em flagrante, B.O. de fls. 19/21, auto de avaliação de fls. 16, relatório policial e prova oral colhida. A autoria, da mesma forma, restou certa e indubitável, recaindo sobre o réu. Interrogado em juízo, o réu confirmou em parte a acusação. Já cumpriu pena. Arrumaram um simulacro. Seu comparsa estava com um pedaço de madeira e quando ele foi para abordar a pessoa, ele jogou a madeira. Não era arma, era um simulacro, por isso que ele não apontou a arma porque era de brinquedo. Iam assaltar porque estavam precisando de dinheiro. A admissão parcial dos fatos pelo réu não convence e restou totalmente isolada das demais provas. Vejamos. A vítima SUSIMARA, ouvida na delegacia a fls.6, declarou que Janilton estava tirando o veículo da garagem quando apareceram dois indivíduos, um deles com arma de fogo, os quais anunciaram o assalto, porém, no instante em que apareceu a viatura, os roubadores fugiram, não havendo a subtração de nenhum objeto. Reconheceu o acusado como um dos autores do roubo. No mesmo sentido, o depoimento da vítima JAILTON a fls. 07. Auto de reconhecimento pessoal a fls. 18. Em juízo, a vítima SUSIMARA narrou que estavam saindo de casa com o carro quando foram vítimas de roubo. Foi abrir o portão para seu esposo sair. Um dos agentes veio, mostrou a arma ficou com a arma baixa e pediu para seu esposo descer do carro. O réu que chegou com a arma foi do lado do passageiro. Depois o de camiseta vermelha viu a viatura e saiu correndo. Daí o de camisa branca fugiu também. Eles não agiram com violência, só mostraram a arma. O de camisa vermelha era o que estava com a arma e pedaço de pau, ele chega primeiro. O outro chega depois do lado do passageiro. O de camisa vermelho é o que chegou primeiro e viu a viatura chegando. A viatura pegou apenas o de camisa branca. Na hora ficaram nervosos e só viram ele atravessando a rua. Uma testemunha avisa a polícia e só o de camisa branca é preso. Após os fatos, ficaram bem nervosos e assustados, moram no local há 21 anos. Reconhece o réu hoje em audiência. A vítima JANILTON, em juízo, confirmou os fatos. Foi sair com o carro de ré e só percebeu quando dois rapazes se aproximaram e anunciaram o assalto. Puxou o freio de mão e pediu calma. Foi sair e o rapaz pediu para deixar as coisas. O rapaz que estava entrando pelo passageiro falou que viu uma viatura se aproximando e fugiram. Pelas imagens aparece primeiro o de camisa vermelha abordando e depois o de camisa branca. O armado era o de camisa vermelha. Ele não chegou a apontar a arma, segurou a arma baixa. Eles queriam levar os carros e os pertences. Some-se a isso o depoimento dos policiais de fls. 02/05, os quais, em síntese, narraram que se deslocaram para a Av. Vila Ema porque uma pessoa num veículo passou pela viatura dizendo que havia um roubo em andamento na próxima travessa. Perceberam dois indivíduos próximo de um veículo Hyundai placas FUL 5784, os quais, ao visualizarem a viatura correram cada um para um lado, foram no encalço e conseguiram deter um deles na esquina com a Rua Independência. Detiveram o indiciado e o outro conseguiu

fugir. Com ele nada de ilícito. Em juízo, o policial LUCAS narrou que um carro avisou sobre o roubo em andamento. Chegando ao local, conseguiram prender um. A vítima informou que eles abordaram e tentaram roubá-las e saíram e que um deles estava armado. A abordagem se deu a cerca de 50 metros. As vítimas o reconheceram como um dos assaltantes. A prisão foi muito de imediato, eles confirmaram os fatos e o réu assumiu. As vítimas reconheceram-no no DP. Ele confessou no local. Isto posto, restou comprovado que o réu, juntamente com indivíduo ainda não identificado praticaram o delito de roubo descrito na denúncia. Em assim sendo, resta indubitável a imperiosa CONDENAÇÃO do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto a pena e ao regime de fixação da pena, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da personalidade ousada do réu na prática dos delitos em comento, nos termos do art. 59 do CP, além dos péssimos antecedentes. demonstra personalidade voltada a prática delitativa. Já na segunda etapa, verifico que há incidência da agravante da REINCIDÊNCIA (fls. 26). Não há que se falar em atenuante da confissão eis que parcial. Por fim, na última fase, observo causa de diminuição da tentativa, opinando pelo patamar mínimo. Quanto ao regime, manifesto-me pela fixação de regime inicial fechado, em especial pela quantidade de pena e circunstâncias concretas do caso, sem direito de apelo em liberdade, nem substituição por pena alternativa por absoluta falta de amparo legal."

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, VAGNER ALVES DAMASCENO, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º inciso II, e § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foram ouvidas as vítimas, a testemunha policial militar Lucas e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídia constante dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. A vítima SUSIMARA PRATES FERNANDES DA CUNHA, em juízo, declarou que estava saindo de casa com Jailton, foi abrir o portão para ele sair de ré com o carro. Havia dois caras passando a pé do outro lado da avenida. Quando ele saiu com o carro por completo, ia fechando o portão. Veio um correndo com um pedaço de pau e mostrou arma embaixo da camiseta. Pediu para seu esposo descer do carro e deixar tudo dentro. Veio um segundo indivíduo. O de vermelho, que foi o primeiro que chegou, foi para o lado do passageiro e viu que estava vindo uma viatura. O segundo rapaz, que estava ao lado do seu marido também correu. O de camisa vermelha chegou primeiro e estava com a arma. Não teve violência. O de camisa vermelha viu a viatura. A viatura pegou só o de camisa branca. A polícia já tinha sido avisada lá embaixo por um popular sobre o roubo em andamento. Em audiência, reconheceu o n. 2, que é Vagner. É o que estava de camisa branca. Conseguiram imagens das câmeras de segurança dos vizinhos. Só foi ver o indivíduo abordado na delegacia; ele foi apresentado com mais uma pessoa. Na delegacia ficou nervosa e por isso disse que Vagner estava com a arma. Depois viu os vídeos das câmeras de segurança e viu que o primeiro é quem estava com a arma. A vítima JANILTON JOSE DA CUNHA, em juízo, disse que estava saindo de casa e tirou o carro de ré. a esposa foi abrir o portão para Janilton. Só percebeu quando dois rapazes vieram e pediram o carro. Puxou o freio de mão, desceu do carro. O primeiro que chegou foi para trás, o segundo foi perto da vítima. ia entregar as coisas que estavam no bolso, mas o rapaz avisou que estava vindo a viatura. O que chegou primeiro estava com a arma, mas não chegou a apontar a arma, ficou com ela baixa na mão. O segundo rapaz quando chegou a vítima estava de costas, não viu se estava armado. Eles queriam levar o carro e os pertences da vítima. o de camisa vermelha que viu a viatura. Reconheceu n. 2, que é Vagner. O susto foi grande na hora. Ficou

mais tranquilo porque tinha viatura próxima, não causou nada de agressão. Quem viu tirando da cintura foi a mulher, depois só viu na mão; era arma escura. Não viu pedaço de pau na mão. Viu o rosto do rapaz de camisa branca. Viu o rapaz de camisa branca na delegacia; foi apresentado com mais duas pessoas para reconhecimento. O PM LUCAS DE MORAIS, em juízo, disse que estavam em deslocamento para base quando um carro deu faroel alto e informou sobre roubo em andamento. Os meliantes correram cada um para um lado; só conseguiram abordar um deles. O que abordaram não estava armado. A abordagem se deu a cerca de 50 metros. As vítimas reconheceram o rapaz como um dos assaltantes. O réu assumiu o roubo; as vítimas só reconheceram no DP. Interrogado, o réu confessou os fatos. Saiu da cadeia e estava passando por dificuldades financeiras. Tem uma mãe de 84 anos e 2 filhos. Conhece o rapaz e ele conseguiu um simulacro. Ele estava com um pedaço de madeira, estava brincando com o pedaço de pau, quando foi abordar as pessoas, jogou o pedaço de pau no chão e foi abordar. Era um simulacro, tanto que ele não apontou porque daria para ver rapidamente que era um simulacro, a pessoa ia ver que era de brinquedo e viria para cima dele. Era uma arma de plástico. O coautor só mostrou parte da arma porque se mostrasse tudo daria para ver que era de brinquedo. Falou para o policial e para o delegado era arma de brinquedo. O colega do réu que deu voz de assalto. Da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou comprovada, pois a confissão não é rainha das provas e as vítimas, apesar do reconhecimento em juízo, devem ter sua palavra analisada com cautela, uma vez que emocionalmente envolvidas. Ademais, os policiais não presenciaram o delito; somente abordaram o réu em local próximo a casa dos ofendidos. Desse modo, não foi produzida nenhuma outra prova de autoria a par da confissão judicial, que não é rainha das provas e não pode ser tida de forma isolada nos autos. Assim, com relação ao delito previsto no artigo 157, §2º, II e parágrafo 2º-A, inciso I c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal de rigor a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP. Em caso de eventual condenação, com relação à dosimetria da pena, requer, na primeira fase, reste a mesma em seu mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, que seja aumentada a pena em 1/6 em razão dos maus antecedentes supostamente existentes. Na segunda fase, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão compensando integralmente com a reincidência, nos termos da Súmula n. 545 do STJ. A denúncia capitula o fato no art. 157, §2º, II e §2-A, I do Código Penal. A arma não foi apreendida e periciada; o réu declarou que tratava-se de um simulacro de arma de fogo; a vítima disse que a arma não foi empunhada contra ela, que o agente que não foi abordado levanto a camiseta e manteve a arma para baixo. Assim, de rigor o afastamento do §2-A, I, art. 157, §2º, II, do CP. Em caso de entendimento diverso é impossível a combinação das causas de aumento em apreço. O art. 68, p. ún. Do CP prevê o seguinte: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua." O verbo "pode" é compreendido como "deve". Isso é o que impõe o princípio da reserva legal. Isso porque a lei não trouxe qual o fundamento que o juiz poderia utilizar para cumulá-las. Portanto, se utilizar qualquer um, terá empregado analogia em desfavor do réu, proibida pelo art. 5º, XXXIX da CF e art. 1º do CP: "A analogia in malam partem é a que aplica ao caso omissa uma lei prejudicial ao réu. Reguladora de caso semelhante. É impossível empregar essa analogia no direito penal moderno, que é pautado pelo princípio da reserva legal, . Sobremais, a lei que incrimina restringe direitos. De acordo com a hermenêutica, lei que restringe direitos não admite analogia" [1] No ponto, segue a manifestação de Paulo Queiroz: "Discute-se se tal possibilidade constitui uma faculdade ou um dever do juiz. Temos que, a despeito de opiniões em contrário, trata-se de um dever, e não de simples faculdade" [2] Assim também caminha o STJ. Afinal, ao tratar do furto privilegiado, que traz o mesmo verbo - "pode" - concluiu que ele traduz direito subjetivo do réu: "(...) 6. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem

furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder"." (...). (HC 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) Ainda que assim não fosse, a cumulação não se sustenta. Vejamos a redação da súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Mesmo que sua redação tenha sido confeccionada sob a égide da lei anterior, sua premissa persiste: não é possível o aumento somente pela existência de mais de uma majorante. Ademais, o aumento é desarrazoado. A interpretação do magistrado deve ser pautada pela proporcionalidade, derivada do artigo 5º, LIV, da CF. Diante de todo o exposto, a combinação das causas de aumento deve ser afastada.

A tentativa deve ser aplicada no patamar máximo, uma vez que os acusados não tiveram sequer contato físico com a carteira da vítima ou com o veículo dela. Requer ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, "b" do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, não sendo a gravidade abstrata do delito motivo idôneo para regime mais severo. Com base no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão do direito de apelar em liberdade de eventual sentença condenatória com expedição do competente alvará de soltura."

Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VAGNER ALVES DAMASCENO, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 50/52 como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque em 28 de outubro de 2022, por volta das 19h10min, na Avenida Vila Ema, nº 5666, Sapopemba, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, tentou subtrair, em concurso de agentes, juntamente com indivíduo não identificado, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo HB20S 1.6A PREM C, placas FUL5784, avaliado em R\$ 65.000,00, e outros bens, pertencentes às vítimas Janilton Jose da Cunha e Susimara Prates Fernandes da Cunha, apenas não consumando seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O réu permaneceu custodiado no curso do processo e teve a prisão convertida em preventiva. Recebida a denúncia (fls. 67/69), o réu foi citado (fls. 108), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 111). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações das vítimas Janilton e Susimara, sendo ouvido o PM Lucas. O acusado foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo; a imposição da pena mínima, considerada a confissão do réu e o aumento mínimo por conta da qualificadora do concurso de agentes; a fixação de regime inicial menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, "b" do Código Penal; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é procedente em parte. Incontroverso VAGNER que tomou parte no cometimento do delito de roubo tentado, praticado em concurso de agentes, sendo que as vítimas inclusive forneceram imagens da ação criminosa, conforme fls. 107. Mas a qualificadora do emprego de arma de fogo deve ser afastada, visto que as vítimas não souberam descrever e identificar cabalmente se se tratava de arma de fogo verdadeira, tendo o acusado, em seu interrogatório, afirmado que era um simulacro. Assim, não havendo cabal apreensão e perícia do armamento, bem como ausentes elementos que comprovassem que o armamento era de verdade, cabe afastar a qualificadora referida, dando o acusado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos todos do Código Penal. Vejamos. Os vídeos de fls. 107 ilustram o réu e comparsa caminhando pela avenida onde está situada a residência do casal Janilton e Susimara. Ato contínuo, o comparsa, trajando camisa vermelha, se aproxima para dar a voz de assalto. O réu

VAGNER, trajando camisa branca, chega em seguida, para ingressar no veículo e tomar a direção do automóvel. Eis que o comparsa, de camisa vermelha, percebe quando a viatura policial ingressa na via, pelo que sai correndo em fuga. O réu VAGNER também sai correndo, mas é perseguido e abordado pelos PMS, o que resulta em sua prisão em flagrante. O casal Janilton e Susimara, ouvidos no A.P.F.D. e em Juízo, esclareceram que VAGNER e o comparsa fizeram a abordagem, no momento em que Janilton manobrava o veículo, defronte a garagem da residência. Quem se aproxima inicialmente é o comparsa de camisa vermelha, responsável por dar a voz de assalto e mostrar que estava armado. Porém em nenhum momento o ladravaz de camisa vermelha chega a sacar e apontar a arma de fogo para as vítimas. O réu VAGNER, trajando camisa branca, se aproxima em seguida, para ingressar no veículo, assumindo a direção. A voz de assalto era para que entregassem o veículo e demais pertences que estavam no automóvel, tendo Janilton desembarcado, momento em que Susimara se encontrava junto ao portão da garagem. Quando os meliantes se dão conta da viatura policial na via, eles fogem correndo, tendo os PMS conseguido capturar apenas o réu VAGNER. Incontroverso que VAGNER foi reconhecido pelas vítimas, tanto no A.P.F.D., como também em Juízo, vindo o réu, inclusive, a confessar a co-autoria criminosa. Neste sentido: os vídeos de fls. 107; o teor do A.P.F.D.; o B.O. de fls. 19/21; e a prova oral colhida nas duas fases procedimentais, com a confissão de VAGNER ao ser interrogado nesta data. De todo o exposto, temos que a qualificadora do emprego de arma de fogo deve ser afastada, uma vez que as vítimas, consoante declarações prestadas, não souberam descrever e nem identificar cabalmente se se tratava de arma de fogo verdadeira. A par disso, VAGNER afirmou que era apenas um simulacro que seu comparsa portava. Na medida em que não houve cabal apreensão e perícia do armamento, afasto a qualificadora referida. O acusado deve ser responsabilizado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos todos do Código Penal. Passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP são desfavoráveis porque: a grave ameaça e a violência foram dirigidas a duas vítimas, ou seja, o casal Janilton e Susimara; o delito foi cometido defronte a residência do casal, o que lhes acarretou grande trauma e abalo emocional; o réu ostenta registros criminais, a denotar personalidade avessa aos padrões de sociabilidade (fls. 30/37, 56/64 e 97/102), com destaque para a condenações de fls. 27/29. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, o réu é reincidente, visto que a execução de pena certificada a fls. 26, não considerada na fase do art. 59 do CP, comprova a incidência da agravante do art. 61, I, do CP. Em contrapartida, o acusado confessou a co-autoria criminosa, pelo que compenso a agravante da reincidência com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, de modo que mantenho a sanção no patamar de 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Por conta da causa de aumento de pena, consistente no concurso de agentes, aumento a sanção supra em um terço, o que perfaz 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. Por ter sido o delito cometido na forma tentada, cabe a redução correspondente, sopesado o "iter criminis". No caso dos autos, os agentes chegaram a abordar as vítimas, dar a voz de assalto e já estavam inclusive ingressando no veículo das vítimas, para levar o carro, momento em que fogem por conta da viatura policial. Destarte, considerado esse "iter criminis" transposto, diminuo em metade a pena supra, a qual perfaz 03 anos e 04 meses de reclusão e 08 dias-multa, cada qual no valor do mínimo legal. Tratando-se réu portador de maus antecedentes e reincidente técnico, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e CONDENAR o réu VAGNER ALVES DAMASCENO, RG 35.060.841 e CPF 319.432.068-80, ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início no regime fechado, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, cada qual no valor do mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. O sentenciado cometeu o presente delito logo depois de deixar o sistema prisional onde cumpria pena. Acompanhou preso o curso do processo. Um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daqueles que foram condenados na Justiça no processo respectivo. Se colocado em liberdade, o réu se evadirá, frustrando a aplicação da

lei penal, tornando a delinquir, seguindo sua índole bem revelada pelo contexto probante. Por óbvio que deve ser mantido na prisão, resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento das sanções impostas. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, expedindo-se ofício de recomendação na prisão. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA